

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 1] 어휘

- 징수(徵收):** 국가 또는 공공 단체가 국민으로부터 세금이나 공과금 따위를 거두어들임.
유의어: 수납(收納), 거수(擧收)
예문: 지방 자치 단체는 주민세를 매년 정기적으로 **징수**한다.
- 자의적(恣意的):** 일정한 기준이나 원칙 없이 제멋대로 하는 것.
유의어: 독단적(獨斷的), 임의적(任意的)
반의어: 합리적(合理的)
예문: 관리자의 **자의적**인 판단으로 규정이 일관성 없이 적용되었다.
- 과세(課稅):** 세금을 매기거나 부과함.
유의어: 부과(賦課)
반의어: 면세(免稅), 비과세(非課稅)
예문: 정부는 고소득층에 대한 **과세**를 강화하는 방안을 검토하고 있다.
- 열거(列擧):** 여러 가지 예나 사실을 낱말이 죽 늘어놓음.
유의어: 나열(羅列), 죽 늘어놓음
예문: 보고서에는 문제점이 항목별로 **열거**되어 있었다.
- 포괄적(包括的):** 일정한 범위 안에 있는 여러 가지를 하나로 묶거나 모두 아우르는 것.
유의어: 총괄적(總括的), 망라적(網羅的)
반의어: 개별적(個別的)
예문: 이번 조사는 사회 전반에 걸친 **포괄적**인 실태 파악을 목표로 한다.
- 문언(文言):** 문서에 적혀 있는 말이나 글.
유의어: 문구(文句), 자구(字句)
예문: 계약서의 **문언**만으로는 당사자의 진정한 의도를 파악하기 어려운 경우가 있다.
- 입법(立法):** 법률을 제정함.
유의어: 제정(制定), 법제화(法制化)
반의어: 폐법(廢法)
예문: 국회는 새로운 환경 규제에 관한 **입법** 절차를 진행 중이다.
- 취지(趣旨):** 어떤 일의 근본이 되는 목적이나 뜻.
유의어: 목적(目的), 의도(意圖)
예문: 이 제도의 **취지**는 저소득층의 생활 안정을 지원하는 데 있다.
- 지향(指向)하다:** 어떤 목표로 뜻이 쏠리어 향하다.
유의어: 추구(追求)하다, 지행(志行)하다
예문: 우리 회사는 지속 가능한 성장을 **지향**하고 있다.
- 형평성(衡平性):** 균형이 잡혀 어느 쪽으로도 치우치지 아니하는 성질.
유의어: 공평성(公平性), 균형성(均衡性)
반의어: 불균형(不均衡)
예문: 정책을 시행할 때에는 지역 간 **형평성**을 고려해야 한다.
- 과세 공백(課稅空白):** 세금이 부과되어야 할 대상에 대해 법적 근거가 없어 과세가 이루어지지 못하는 상태.
예문: 신종 금융 거래에 대한 **과세 공백**이 사회적 문제로 대두되고 있다.
- 세목(稅目):** 세금의 종류를 나타내는 항목.
유의어: 세종(稅種)
예문: 소득세, 부가가치세, 재산세 등은 대표적인 **세목**에 해당한다.
- 법적 안정성(法的安定性):** 법률 관계가 함부로 변경되지 않고 안정적으로 유지되는 성질.
예문: 소급 입법은 **법적 안정성**을 해치는 대표적인 사례로 지적된다.
- 병행(並行)하다:** 두 가지 이상의 일을 나란히 동시에 하다.
유의어: 겸행(兼行)하다, 동시(同時)에 하다
예문: 학업과 아르바이트를 **병행**하는 것은 체력적으로 쉽지 않다.
- 무상(無償):** 아무런 대가나 보수 없이 거저 하는 것.
유의어: 무료(無料), 무보수(無報酬)
반의어: 유상(有償)
예문: 그 단체는 저소득 가정에 **무상**으로 교육 자료를 제공하였다.
- 재분배(再分配):** 이미 분배된 소득이나 재화를 다시 고르게 나누어 줌.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

예문: 조세 정책은 사회적 부의 **재분배**를 실현하는 주요 수단이다.

17. **피상속인(被相續人)**: 상속이 개시되는 사람, 즉 사망한 사람.

반의어: 상속인(相續人)

예문: **피상속인**의 유언장이 발견되어 재산 분할 방향이 달라졌다.

18. **귀속(歸屬)되다**: 재산이나 권리 따위가 특정 개인이나 단체의 소유로 돌아가다.

유의어: 소속(所屬)되다

예문: 무주택 토지는 법률에 따라 국가에 **귀속**된다.

19. **산정(算定)하다**: 셈을 하여 결정하다.

유의어: 산출(算出)하다, 계산(計算)하다

예문: 보험금은 피해 규모를 정밀하게 **산정**한 후에 지급된다.

20. **공제(控除)하다**: 일정한 금액이나 수량을 빼다.

유의어: 차감(差減)하다

반의어: 가산(加算)하다

예문: 연말정산 시 의료비와 교육비를 소득에서 **공제**할 수 있다.

21. **과세 표준(課稅標準)**: 세액을 산출하기 위하여 과세 대상에 대해 정한 기준 금액.

예문: **과세 표준**이 높아질수록 적용되는 세율도 함께 올라간다.

22. **차등(差等)**: 차이가 있는 등급이나 구별.

유의어: 등차(等差), 격차(格差)

반의어: 균등(均等)

예문: 학교는 성적에 따라 장학금을 **차등** 지급하였다.

23. **직계 존비속(直系尊卑屬)**: 직계 존속과 직계 비속을 아울러 이르는 말. 부모·조부모 등 윗세대와 자녀·손자녀 등 아랫세대를 통틀어 가리킴.

예문: **직계 존비속** 간의 부동산 거래는 증여로 추정되어 세무 조사를 받을 수 있다.

24. **합산(合算)하다**: 둘 이상의 금액이나 수량을 합하여 계산하다.

유의어: 합계(合計)하다, 통산(通算)하다

예문: 부부의 소득을 **합산**하여 세금을 산출하는 방식이 적용되었다.

25. **분산(分散)하다**: 갈라져 흩어지다. 또는 갈라서 하다.

유의어: 산포(散布)하다

반의어: 집중(集中)하다

예문: 투자 위험을 줄이기 위해 자산을 여러 종목에 **분산**하였다.

26. **의거(依據)하다**: 어떤 사실이나 원리에 근거하다.

유의어: 근거(根據)하다, 준거(準據)하다

예문: 법원은 관련 법률에 **의거**하여 판결을 내렸다.

27. **가산(加算)하다**: 더하여 계산하다.

유의어: 합산(合算)하다, 추가(追加)하다

반의어: 공제(控除)하다

예문: 가산세는 본래 납부해야 할 세액에 일정 비율을 **가산**하여 부과된다.

28. **기각(棄却)하다**: 청구나 신청 따위를 받아들이지 아니하고 물리치다.

유의어: 각하(却下)하다

반의어: 인용(認容)하다

예문: 법원은 원고의 항소를 **기각**하고 원심 판결을 유지하였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 2] 문장 독해 - 학생용 (빈칸 버전)

(가)

조세 법률주의는 세금 부과와 징수라는 절차가 반드시 법률에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙을 말한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다. 조세 법률주의는 정부의 과세 행위를 법적으로 제한함으로써, 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 공평성과 예측 가능성을 높이는 역할을 한다. 조세 법률주의는 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 세금 부과와 _____라는 절차가 반드시 _____에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙. -2 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 _____이나 _____을 _____으로 변경하는 것은 금지됨. -(부연) •3 _____의 역할 : 정부의 _____를 법적으로 제한 → 국민의 _____를 보호하고 세금 부과와 _____과 _____을 높임. •4 조세 법률주의의 구체화 : 실무에서 _____와 _____라는 두 가지 해석 방식으로 구체화됨. 중심 내용 _____
조세 열거주의는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 여기에 따르면 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. 이는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로 국가의 조세권 남용을 방지할 수 있다. 조세는 국민의 재산권과 밀접하게 연결되어 있어, 명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 따라서 조세 열거주의는 국가가 세금을 걷는 이유와 그 한계를 엄격하게 규정함으로써, 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단이 된다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 법률에 _____만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식. -2 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 _____나 _____이 발생하더라도 _____고 봄. -(부연) •3 조세 열거주의의 의의 : _____의 권리를 최대한 보장하는 데 초점 → 국가의 _____을 방지. -4 명확한 _____ 없이 이루어지는 과세는 국민의 _____을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문. -(이유) •5 조세 열거주의의 기능 : 국가가 세금을 걷는 이유와 _____를 엄격하게 규정 → 정부 권한에 대한 _____를 실현하는 수단. 중심 내용 _____
조세 포괄주의는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식이다. 이는 과세 대상이 되는 경제 활동이 지속적으로 다양화되고 복잡해지는 현실 속에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 과세 정의를 실현하는 것을 지향한다. 예를 들어 새로운 형태의 금융 상품이나 디지털 자산 거래와 같이 전통적인 세법 체계에 명시적으로 포함되지 않은 행위에 대해서도, 기존 규정의 취지와 구조를 바탕으로 과세 가능성을 검토한다. 조세 포괄주의는 이러한 접근을 통해 과세 회피의 가능성을 줄이고, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보할 수 있도록 한다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 법조문의 _____뿐 아니라 _____나 _____등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에 과세하는 방식. •2 조세 포괄주의의 지향 : 경제 활동이 _____되고 _____현실에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 _____를 실현하는 것을 지향. -3 새로운 형태의 _____이나 _____와 같이 전통적인 세법 체계에 포함되지 않은 행위에도 기존 규정의 _____와 _____를 바탕으로 과세 가능성을 검토. -(예시) •4 조세 포괄주의의 효과 : _____의 가능성을 줄이고, 유사한 _____을 가진 행위들 간의 조세 부담 _____을 확보. 중심 내용 _____
현대의 조세 실무에서는 두 입장 사이의 균형이 요구된다. 법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전 방식에 대해서는 과세 공백이 발생할 수 있다. 반대로 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다. 따라서 법률에 근거하되 그 해석과 적용은 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 공정한 과세가 이루어질 수 있다. 예컨대 상속세나	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 현대 조세 실무에서의 요구 : 두 입장 사이의 _____이 요구됨. -2 법률의 _____만을 따를 경우 → 새로운 유형의 경제 행위에 대해 _____이 발생. -(문제 제기)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

증여세와 같은 세목에서는 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어떤 방식을 적용하는가에 따라 과세 기준이 달라질 수 있고, 과세 범위나 방식에도 차이가 발생할 수 있다. 이에 따라 납세자의 실제 세 부담과 법적 안정성은 큰 차이를 보이게 된다. 과세 행위가 법률에 근거해야 한다는 조세 법률주의의 대원칙 아래에서 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석을 통해 조세 회피를 방지함으로써 궁극적으로는 조세 정의를 실현하려는 노력이 병행되고 있는 것이다.

-3 법 해석이 지나치게 _____일 경우 → _____의 권리를 침해할 우려. -(대비)

•4 공정한 과세의 조건 : 법률에 근거하되 _____와 _____의 복잡성을 반영해야 함.

-5 상속세나 증여세와 같은 _____에서는 적용 방식에 따라 _____, _____, 방식에 차이가 발생. -(예시)

-6 납세자의 실제 _____과 _____은 큰 차이를 보이게 됨. -(결과)

•7 조세 법률주의의 대원칙 : _____ 태도로 납세자의 권리를 보호 + _____ 해석으로 _____를 방지 → _____를 실현하려는 노력이 병행됨.

중심 내용 _____

(나)

재산의 이전은 개인의 경제적 지위를 변화시키는 중요한 사건이며, 이는 조세 제도의 핵심적인 영역 중 하나로 다뤄진다. 특히 ㉠상속세와 ㉡증여세는 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금으로, 조세의 공평성과 부의 재분배를 실현하는 중요한 도구로 작용한다. 그러나 이 두 세목은 본질적으로 유사하면서도 부과 방식과 적용 기준에서 차이를 보인다.

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

•1 재산의 이전은 개인의 _____를 변화시키는 중요한 사건 → _____의 핵심적 영역.

•2 _____와 _____의 공통점 : 재산이 _____으로 이전될 때 부과되는 세금 → 조세의 _____과 부의 _____를 실현하는 도구.

•3 상속세와 증여세의 차이 : 본질적으로 유사하나 _____과 _____에서 차이. -(대비)

중심 내용 _____

상속세는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금이다. 즉 피상속인이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 무상으로 귀속되는 경우, 국가가 이에 대해 일정 비율의 세금을 부과하는 것이다. 상속세는 피상속인의 사망을 기준으로 하며, 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 일정 금액을 공제한 뒤, 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산된다. 대한민국의 경우, 상속세는 과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용된다. 예를 들어 1억 원 이하의 상속 재산에는 10%, 30억 원을 초과하는 부분에는 50%의 세율이 적용된다. 또한, 상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 과세되며, 가족 단위로 세금이 부과된다는 특징이 있다. 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있으며, 피상속인이 거주하던 국가에 따라 과세 방식이 달라질 수 있다. ㉠상속세의 부담을 줄이기 위해 정해진 기한 내에 상속세를 신고한 경우에는 상속인에 따라 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있다.

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

•1 _____의 개념 : _____한 사람의 재산이 _____에게 이전될 때 부과되는 세금.

-2 _____이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 _____으로 _____되는 경우, 국가가 일정 비율의 세금을 부과. -(부연)

•3 상속세의 산정 방식 : _____의 사망을 기준 → 상속 재산의 전체 가치를 _____ → 일정 금액을 _____ → _____에 따라 세율을 적용하여 계산.

-4 대한민국의 경우 과세 표준에 따라 _____에서 최대 _____까지 _____ 적용. -(부연)

-5 1억 원 이하의 10%, 30억 원 초과는 50%의 세율. -(예시)

•6 상속세의 특징 : 상속 재산 _____를 기준으로 과세, _____로 세금 부과.

•7 납세 의무 : 원칙적으로 _____에게 있음.

•8 ㉠상속세의 부담 경감 : 정해진 기한 내에 _____한 경우 일정 금액의 상속 재산을 _____받을 수 있음.

중심 내용 _____

증여세는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 즉 부모가 자녀에게 재산을 주거나, 친구나 지인에게 재산을 이전하는 경우에도 증여세가 적용된다. 증여세는 재산을 받는 사람을 기준으로 부과되며, 일정 금액 이하의 증여는 세금이 면제되지만, 일정 기준을 초과하는 경우에는 과세가 이루어진다. 증여세율은 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 적용되며, 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세되지만, 이를 초과하는 금액에 대해서는 과세된다. 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세 혜택이 주어진다. 증여세는 개별 증여 행위를 기준으로 과세되며,

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

•1 _____의 개념 : _____해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 _____으로 이전할 때 부과되는 세금.

-2 부모가 자녀에게 재산을 주거나, _____나 _____에게 재산을 이전하는 경우에도 적용. -(예시)

•3 증여세의 부과 기준 : 재산을 _____을 기준으로 부과.

•4 증여세의 세율과 비과세 기준 : 과세 표준에 따라

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

증여가 이루어질 때마다 부과된다는 점에서 상속세와 차이를 보인다. 특히 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함이다. 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수도 있다.

_____에서 _____까지 적용. 미성년자가 아닌 _____간 _____까지 비과세. 배우자 간 _____까지 비과세.

•5 증여세와 상속세의 차이 : _____를 기준으로 과세, 증여가 이루어질 _____ 부과.

•6 합산 과세 규정 : 일정 기간 내 _____에게서 받은 증여 재산은 _____하여 과세.

-7 가족 내에서 재산을 _____하여 세 부담을 _____하려는 시도를 방지하기 위함. -(이유)

•8 납세 의무 : 일반적으로 재산을 _____이 부담, 특별한 경우 _____가 대신 납부 가능.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 3] 독해 포인트(설명서) - 학생용 (빈칸 버전)

(가)에서 _____는 세금 부과와 징수가 반드시 _____에 근거해야 한다는 원칙으로, 정부의 _____를 법적으로 제한하여 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 _____과 _____을 높이는 역할을 한다. 이 원칙은 실무에서 _____와 _____라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다. _____는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식으로, _____의 권리를 최대한 보장하고 국가의 _____을 방지하는 데 초점을 둔다. 반면 _____는 법조문의 _____뿐 아니라 _____나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않은 유사한 성격의 거래나 행위에도 과세함으로써 _____를 줄이고 조세 부담의 _____을 확보하고자 한다. 현대 조세 실무에서는 두 입장 사이의 _____이 요구되며, 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석으로 조세 회피를 방지하여 _____를 실현하려는 노력이 병행되고 있다. (나)에서 _____는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때, _____는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 _____으로 이전할 때 부과되는 세금으로, 조세의 _____과 부의 _____를 실현하는 도구이다. 상속세는 상속 재산 _____를 기준으로 _____로 과세되며, 증여세는 _____를 기준으로 증여가 이루어질 _____ 부과된다는 점에서 차이를 보인다.

문제 4번 <보기> 해설

<보기>

A 씨는 생전에 재산을 분산 이전하여 향후 상속세 부담을 줄이고자 하였다. A 씨는 소유하고 있던 30억 원 가치의 건물을 2020년 1월 1일 배우자 B 씨에게 무상으로 이전하였고, B 씨는 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 그 당시 A 씨가 보유하고 있던 다른 재산은 많지 않아, A 씨와 B 씨는 건물을 미리 증여하면 상속 개시 시점에 과세되는 상속세보다 전체 세 부담이 줄어들 것이라고 판단하였기 때문이다. 이후 2027년 1월 1일 A 씨가 사망하였고, 사망 당시 A 씨 명의의 재산은 현금 1억 원뿐이었고 B 씨는 기한 내에 상속세를 신고하였다. 세무서는 상속세 및 증여세법 제13조 1항인 '피상속인이 상속 개시 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산은 상속 재산 가액에 가산하여 상속세 과세 가액으로 본다.'에 의거하여 A 씨 생전에 B 씨에게 증여된 건물을 상속 재산으로 합산해서 상속세를 부과하였다. B 씨는 상속세 및 증여세법 제13조 3항인 '상속세 과세 가액에 가산한 증여 재산에 대하여 이미 납부한 증여세가 있는 경우, 그 증여세 상당액을 상속세에서 공제한다.'는 규정을 근거로 이의를 신청하였다. 하지만 세무서는 제13조 1항과 3항을 함께 적용하면, 가산된 증여 재산에 대해 상속세를 부과하되 기납부한 증여세를 공제하는 것이 타당하다고 보았다. B 씨는 이의 신청이 기각되자 조세 심판원에 심판을 청구하였지만, 세무서의 손을 들어주는 판결을 받아 과세 처분이 최종 확정되었다. (단, 건물의 가치는 달라지지 않는다.)

<보기> 상세 해설

1. 사건의 구조 정리

A 씨는 향후 _____ 부담을 줄이기 위해 생전에 30억 원 가치의 건물을 배우자 B 씨에게 _____하였다. _____는 일정 금액까지 면제되고 _____를 기준으로 건별 부과되며, _____는 전체 재산을 합쳐서 한 번에 부과되므로 상황에 따라 증여세가 상속세보다 더 적을 수 있다. 이후 A 씨가 사망하자 세무서는 상속세 및 증여세법 _____에 의거하여 건물을 상속 재산에 합산(현금 1억 + 건물 30억 = _____)하여 상속세를 부과하였고, B 씨는 _____을 근거로 기납부 증여세의 공제를 주장하며 이의를 신청하였다.

2. 선지별 분석

① [적절] A 씨가 생전에 건물을 무상으로 이전하려고 한 이유 - 더 적은 세금 부과
증여세는 일정 금액까지 면제되고 _____로 부과되며, 상속세는 전체 금액을 합쳐서 한 번에 부과되므로, 상황에 따라 증여세는 상속세보다 더 적을 수 있다. 따라서 A 씨가 생전에 건물을 _____으로 이전하려고 한 것은 상속으로 인한 재산의 이동보다 더 적은 _____이 부과되기 때문이라고 할 수 있다.

② [적절] B 씨의 기한 내 상속세 신고 → 31억 원에서 공제 후 세율 적용
세무서는 건물을 _____으로 보았기 때문에 상속 재산을 _____으로 판단하였을 것이다. B 씨가 기한 내에 상속세를 _____하였으므로 31억 원에서 일정 금액을 _____한 후 세율을 적용하여 상속세를 부과하였을 것이다.

③ [적절] B 씨의 이의 제기 - 조세 열거주의에 의거한 권리 주장
B 씨는 건물의 명의 이전을 _____로 신고하고 _____를 이미 납부했기 때문에, 상속세 및 증여세법 _____에 근거하여 납부한 부분은 상속세에서 _____해야 한다고 주장하고 있다. 이는 법률의 _____을 기준으로 해석한 것으로 _____에 의한 주장이라고 할 수 있다.

④ [적절] 세무서의 상속세 과세 - 조세 열거주의에 따른 제13조 1항 적용
세무서가 B 씨에게 상속세를 과세한 근거는 상속세 및 증여세법 _____에 따른 것이다. 건물이 A 씨의 사망 전 _____이내에 상속인 B 씨에게 증여된 재산에 해당한다고 본 것이며, 이는 법률의 _____을 기준으로 세금을 부과하는 _____적 해석에 해당한다.

⑤ [부적절 - 정답] 조세 심판원이 제13조 3항을 조세 포괄주의적으로 해석 → 틀린 진술
<보기>에서 세무서는 상속세 및 증여세법 _____을 근거로 건물을 사망 전 10년 이내의 증여 재산에 포함하여 상속 재산으로 합산해서 과세하였고, 조세 심판원도 이 판단을 받아들였다. 상속세 및 증여세법 _____은 B 씨의 주장의 근거로 사용된 것이며, 조세 심판원이 이를 _____적으로 해석하였다고 볼 수 없다. 세무서와 조세 심판원 모두 법률의 _____을 기준으로 판단한 _____적 해석에 해당한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 4] 핵심 개념 - 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

조세 법률주의는 세금의 _____와 _____가 반드시 법률에 근거해야 한다는 원칙이다. 이는 정부의 _____를 법적으로 제한하여 국민의 _____를 보호하고, 세금 부과와 _____과 _____을 높이는 역할을 한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다.

포인트 2. _____

조세 열거주의는 법률에 _____만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 _____나 _____이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. 이는 _____의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로, 국가의 _____을 방지하고 정부 권한에 대한 _____를 실현하는 수단이 된다.

포인트 3. _____

조세 포괄주의는 법조문의 _____뿐 아니라 _____나 _____등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않은 유사한 성격의 거래나 행위에도 과세하는 방식이다. 경제 활동이 다양화되고 복잡해지는 현실에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 _____를 실현하는 것을 지향하며, _____의 가능성을 줄이고 조세 부담의 _____을 확보하고자 한다.

포인트 4. _____

상속세는 _____한 사람의 재산이 _____에게 이전될 때 부과되는 세금이다. _____의 사망을 기준으로 상속 재산의 전체 가치를 _____한 후 일정 금액을 _____하고, _____에 따라 세율을 적용하여 계산된다. 상속세는 상속 재산 _____를 기준으로 _____로 과세되며, 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있다.

포인트 5. _____

증여세는 _____해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 _____으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 재산을 _____을 기준으로 부과되며, _____를 기준으로 증여가 이루어질 _____부과된다. 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 _____하여 과세할 수 있으며, 이는 재산을 _____하여 세 부담을 _____하려는 시도를 방지하기 위함이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 5] 내용 구조 - 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 조세 법률주의의 두 가지 해석 방식 (비교형)

항목	조세 열거주의	조세 포괄주의
정의	법률에 _____만을 엄격히 적용하여 과세	법조문의 _____뿐 아니라 _____나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여 과세
초점	_____의 권리 보장	_____ 실현
장점	국가의 _____ 방지, 정부 권한에 대한 법적 통제	_____ 방지, 조세 부담 _____ 확보
한계	새로운 유형의 경제 행위에 대해 _____ 발생 가능	_____의 권리를 침해할 우려

포인트 2. 상속세와 증여세 비교 (비교형)

항목	상속세	증여세
부과 시점	_____의 _____ 시	_____해 있는 자가 재산을 _____으로 이전할 때
과세 기준	상속 재산 _____를 기준	_____를 기준
과세 단위	_____로 과세	증여가 이루어질 _____ 부과
세율	과세 표준에 따라 _____~_____	과세 표준에 따라 _____~_____
비과세	기한 내 신고 시 일정 금액 _____	직계 존비속 _____, 배우자 _____
납세 의무	원칙적으로 _____	일반적으로 재산을 _____, 특별 시 증여자 가능
공통점	재산이 _____으로 이전될 때 부과 → 조세의 _____과 부의 _____ 실현	(상속세와 동일)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 6] 문장 독해 - 정답 버전 (괄호 해설 포함)

(가)

조세 법률주의는 세금 부과와 징수라는 절차가 반드시 법률에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙을 말한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다. 조세 법률주의는 정부의 과세 행위를 법적으로 제한함으로써, 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 공평성과 예측 가능성을 높이는 역할을 한다. (조세 법률주의의 개념과 역할) 조세 법률주의는 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다.(조세 열거주의와 조세 포괄주의로 구체화)	1) 중심어(구) 조세 법률주의, 조세 열거주의, 조세 포괄주의 문장 독해 •1 조세 법률주의의 개념 : 세금 부과와 징수라는 절차가 반드시 법률에 근거해서 이루어져야 한다는 원칙. -2 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 금지됨. -(부연) •3 조세 법률주의의 역할 : 정부의 과세 행위를 법적으로 제한 → 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 공평성과 예측 가능성을 높임. •4 조세 법률주의의 구체화 : 실무에서 조세 열거주의와 조세 포괄주의라는 두 가지 해석 방식으로 구체화됨. 중심 내용 조세 법률주의의 개념, 역할, 두 가지 해석 방식
조세 열거주의는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 여기에 따르면 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. (조세 열거주의의 개념) 이는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로 국가의 조세권 남용을 방지할 수 있다. (조세 열거주의의 의의) 조세는 국민의 재산권과 밀접하게 연결되어 있어, 명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 곧 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. (명확한 법적 근거 없는 과세 → 재산 침해) 따라서 조세 열거주의는 국가가 세금을 걷는 이유와 그 한계를 엄격하게 규정함으로써, 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단이 된다.(조세 열거주의의 기능: 정부 권한에 대한 법적 통제)	2) 중심어(구) 조세 열거주의, 납세자의 권리 문장 독해 •1 조세 열거주의의 개념 : 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식. -2 구체적인 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 봄. -(부연) •3 조세 열거주의의 의의 : 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점 → 국가의 조세권 남용을 방지. -4 명확한 법적 근거 없이 이루어지는 과세는 국민의 재산을 침해하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. -(이유) •5 조세 열거주의의 기능 : 국가가 세금을 걷는 이유와 한계를 엄격하게 규정 → 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단. 중심 내용 조세 열거주의의 개념과 납세자 권리 보장 기능
조세 포괄주의는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에는 과세하는 방식이다. (조세 포괄주의의 개념) 이는 과세 대상이 되는 경제 활동이 지속적으로 다양화되고 복잡해지는 현실 속에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 과세 정의를 실현하는 것을 지향한다. (조세 포괄주의의 지향: 과세 정의 실현) 예를 들어 새로운 형태의 금융 상품이나 디지털 자산 거래와 같이 전통적인 세법 체계에 명시적으로 포함되지 않은 행위에 대해서도, 기존 규정의 취지와 구조를 바탕으로 과세 가능성을 검토한다. (새로운 형태의 경제 행위에 대한 과세 가능성 검토 -예시) 조세 포괄주의는 이러한 접근을 통해 과세 회피의 가능성을 줄이고, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보할 수 있도록 한다.(과세 회피 방지, 조세 부담 형평성 확보)	3) 중심어(구) 조세 포괄주의, 과세 정의, 형평성 문장 독해 •1 조세 포괄주의의 개념 : 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않았더라도 유사한 성격의 거래나 행위에 과세하는 방식. •2 조세 포괄주의의 지향 : 경제 활동이 다양화되고 복잡해지는 현실에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 과세 정의를 실현하는 것을 지향. -3 새로운 형태의 금융 상품이나 디지털 자산 거래와 같이 전통적인 세법 체계에 포함되지 않은 행위에도 기존 규정의 취지와 구조를 바탕으로 과세 가능성을 검토. -(예시) •4 조세 포괄주의의 효과 : 과세 회피의 가능성을 줄이고, 유사한 경제적 실질을 가진 행위들 간의 조세 부담 형평성을 확보. 중심 내용 조세 포괄주의의 개념과 과세 정의 실현 기능
현대의 조세 실무에서는 두 입장 사이의 균형이 요구된다. 법률의 문언만을 따를 경우에는 새로운 유형의 경제 행위나 재산 이전 방식에 대해서는 과세 공백이 발생할 수 있다. (법률 문언만 따를 경우 과세 공백 발생 가능) 반대로 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우에는 납세자의 권리를 침해할 우려가 있다. (포괄적 법 해석 시 납세자 권리 침해)	4) 중심어(구) 균형, 과세 공백, 조세 정의 문장 독해 •1 현대 조세 실무에서의 요구 : 두 입장 사이의 균형이 요구됨. -2 법률의 문언만을 따를 경우 → 새로운 유형의 경제

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

우려) 따라서 법률에 근거하되 그 해석과 적용은 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 공정한 과세가 이루어질 수 있다. (공정한 과세의 조건: 사회 변화와 경제 환경의 복잡성 반영) 예컨대 상속세나 증여세와 같은 세목에서는 조세 열거주의와 조세 포괄주의 중 어떤 방식을 적용하는가에 따라 과세 기준이 달라질 수 있고, 과세 범위나 방식에도 차이가 발생할 수 있다. 이에 따라 납세자의 실제 세 부담과 법적 안정성은 큰 차이를 보이게 된다. (세목에 따른 과세 기준·범위 차이, 세 부담과 법적 안정성의 차이) 과세 행위가 법률에 근거해야 한다는 조세 법률주의의 대원칙 아래에서 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석을 통해 조세 회피를 방지함으로써 궁극적으로는 조세 정의를 실현하려는 노력이 병행되고 있는 것이다. (열거주의 + 포괄주의 = 조세 정의 실현)

행위에 대해 과세 공백이 발생. -(문제 제기)
 -3 법 해석이 지나치게 포괄적일 경우 → 납세자의 권리를 침해할 우려. -(대비)
 •4 공정한 과세의 조건 : 법률에 근거하되 사회 변화와 경제 환경의 복잡성을 반영해야 함.
 -5 상속세나 증여세와 같은 세목에서는 적용 방식에 따라 과세 기준, 과세 범위, 방식에 차이가 발생. -(예시)
 -6 납세자의 실제 세 부담과 법적 안정성은 큰 차이를 보이게 됨. -(결과)
 •7 조세 법률주의의 대원칙 : 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호 + 포괄주의적 해석으로 조세 회피를 방지 → 조세 정의를 실현하려는 노력이 병행됨.
 중심 내용 현대 조세 실무에서 열거주의와 포괄주의의 균형을 통한 조세 정의 실현

(나)

재산의 이전은 개인의 경제적 지위를 변화시키는 중요한 사건이며, 이는 조세 제도의 핵심적인 영역 중 하나로 다뤄진다. 특히 ㉠상속세와 ㉡증여세는 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금으로, 조세의 공평성과 부의 재분배를 실현하는 중요한 도구로 작용한다. (상속세·증여세의 의의: 무상 재산 이전 시 부과, 공평성과 재분배 실현) 그러나 이 두 세목은 본질적으로 유사하면서도 부과 방식과 적용 기준에서 차이를 보인다. (부과 방식과 적용 기준에서 차이)

1)
 중심어(구) 상속세, 증여세, 재분배
 문장 독해
 •1 재산의 이전은 개인의 경제적 지위를 변화시키는 중요한 사건 → 조세 제도의 핵심적 영역.
 •2 상속세와 증여세의 공통점 : 재산이 무상으로 이전될 때 부과되는 세금 → 조세의 공평성과 부의 재분배를 실현하는 도구.
 •3 상속세와 증여세의 차이 : 본질적으로 유사하나 부과 방식과 적용 기준에서 차이. -(대비)
 중심 내용 상속세와 증여세의 의의와 공통점 및 차이

상속세는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금이다. 즉 피상속인이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 무상으로 귀속되는 경우, 국가가 이에 대해 일정 비율의 세금을 부과하는 것이다. (상속세의 개념: 사망한 사람의 재산이 상속인에게 무상으로 귀속될 때 부과) 상속세는 피상속인의 사망을 기준으로 하며, 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 일정 금액을 공제한 뒤, 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산된다. (상속세의 산정 방식: 산정 → 공제 → 과세 표준에 따라 세율 적용) 대한민국의 경우, 상속세는 과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용된다. 예를 들어 1억 원 이하의 상속 재산에는 10%, 30억 원을 초과하는 부분에는 50%의 세율이 적용된다. (세율: 10%~50% 차등 적용 -예시) 또한, 상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 과세되며, 가족 단위로 세금이 부과된다는 특징이 있다. 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있으며, 피상속인이 거주하던 국가에 따라 과세 방식이 달라질 수 있다. (상속 재산 전체 기준, 가족 단위 과세, 상속받은 자에게 납세 의무) ㉠상속세의 부담을 줄이기 위해 정해진 기한 내에 상속세를 신고한 경우에는 상속인에 따라 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있다. (기한 내 신고 시 공제 혜택 → 납세자 권리 보장)

2)
 중심어(구) 상속세, 과세 표준, 공제
 문장 독해
 •1 상속세의 개념 : 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금.
 -2 피상속인이 보유하고 있던 재산이 사망으로 인해 상속인에게 무상으로 귀속되는 경우, 국가가 일정 비율의 세금을 부과. -(부연)
 •3 상속세의 산정 방식 : 피상속인의 사망을 기준 → 상속 재산의 전체 가치를 산정 → 일정 금액을 공제 → 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산.
 -4 대한민국의 경우 과세 표준에 따라 10%에서 최대 50%까지 차등 적용. -(부연)
 -5 1억 원 이하의 10%, 30억 원 초과하는 50%의 세율. -(예시)
 •6 상속세의 특징 : 상속 재산 전체를 기준으로 과세, 가족 단위로 세금 부과.
 •7 납세 의무 : 원칙적으로 상속받은 자에게 있음.
 •8 ㉠상속세의 부담 경감 : 정해진 기한 내에 신고한 경우 일정 금액의 상속 재산을 공제받을 수 있음.
 중심 내용 상속세의 개념, 산정 방식, 특징 및 공제 제도

증여세는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 즉 부모가 자녀에게 재산을 주거나, 친구나 지인에게 재산을 이전하는 경우에도 증여세가 적용된다. (증여세의 개념: 생존해 있는 자가 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과) 증여세는 재산을 받는 사람을 기준으로 부과되며, 일정 금액 이하의 증여는 세금이 면제되지만, 일정 기준을 초과하는 경우에는 과세가 이루어진다. (재산을 받는 사람 기준으로 부과, 일

3)
 중심어(구) 증여세, 비과세, 합산 과세
 문장 독해
 •1 증여세의 개념 : 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금.
 -2 부모가 자녀에게 재산을 주거나, 친구나 지인에게 재산을 이전하는 경우에도 적용. -(예시)
 •3 증여세의 부과 기준 : 재산을 받는 사람을 기준으로 부

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

정 기준 초과 시 과세) 증여세율은 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 적용되며, 미성년자가 아닌 직계 존비속 간의 증여는 5천만 원까지 비과세되지만, 이를 초과하는 금액에 대해서는 과세된다. 배우자 간 증여의 경우 6억 원까지 비과세 혜택이 주어진다. (세율·비과세 기준: 10%~50%, 직계 존비속 5천만 원, 배우자 6억 원) 증여세는 개별 증여 행위를 기준으로 과세되며, 증여가 이루어질 때마다 부과된다는 점에서 상속세와 차이를 보인다. (개별 증여 행위 기준 과세 → 상속세와의 차이) 특히 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함이다. (합산 과세 규정: 분산 증여를 통한 세 부담 회피 방지) 증여세의 납세 의무는 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담하며, 특별한 경우에는 증여자가 대신 납부할 수도 있다. (납세 의무: 받은 사람이 부담, 특별 시 증여자 납부 가능)

과.

•4 증여세의 세율과 비과세 기준 : 과세 표준에 따라 10%에서 50%까지 적용. 미성년자가 아닌 직계 존비속 간 5천만 원까지 비과세. 배우자 간 6억 원까지 비과세.

•5 증여세와 상속세의 차이 : 개별 증여 행위를 기준으로 과세, 증여가 이루어질 때마다 부과.

•6 합산 과세 규정 : 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세.

-7 가족 내에서 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함. -(이유)

•8 납세 의무 : 일반적으로 재산을 받은 사람이 부담, 특별한 경우 증여자가 대신 납부 가능.

중심 내용 증여세의 개념, 부과 기준, 비과세 기준, 합산 과세 규정

▶글의 주제 : 조세 법률주의의 두 가지 해석 방식(열거주의·포괄주의)과 상속세·증여세의 개념 및 특징

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 7] 독해 포인트(설명서) - 정답 버전

(가)에서 **조세 법률주의**는 세금 부과와 징수가 반드시 **법률**에 근거해야 한다는 원칙으로, 정부의 **과세 행위**를 법적으로 제한하여 국민의 재정적 권리를 보호하고 세금 부과와 **공정성**과 **예측 가능성**을 높이는 역할을 한다. 이 원칙은 실무에서 **조세 열거주의**와 **조세 포괄주의**라는 두 가지 해석 방식으로 구체화된다. **조세 열거주의**는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식으로, **납세자**의 권리를 최대한 보장하고 국가의 **조세권 남용**을 방지하는 데 초점을 둔다. 반면 **조세 포괄주의**는 법조문의 **문언**뿐 아니라 **입법 취지**나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않은 유사한 성격의 거래나 행위에도 과세함으로써 **과세 회피**를 줄이고 조세 부담의 **형평성**을 확보하고자 한다. 현대 조세 실무에서는 두 입장의 **균형**이 요구되며, 열거주의적 태도로 납세자의 권리를 보호하는 동시에 포괄주의적 해석으로 조세 회피를 방지하여 **조세 정의**를 실현하려는 노력이 병행되고 있다. (나)에서 **상속세**는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때, **증여세**는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 **무상**으로 이전할 때 부과되는 세금으로, 조세의 **공평성**과 부의 **재분배**를 실현하는 도구이다. 상속세는 상속 재산 **전체**를 기준으로 **가족 단위**로 과세되며, 증여세는 **개별 증여 행위**를 기준으로 증여가 이루어질 **때마다** 부과된다는 점에서 차이를 보인다.

〈보기〉해설

〈보기〉

A 씨는 생전에 재산을 분산 이전하여 향후 상속세 부담을 줄이고자 하였다. A 씨는 소유하고 있던 30억 원 가치의 건물을 2020년 1월 1일 배우자 B 씨에게 무상으로 이전하였고, B 씨는 이를 증여로 신고하여 증여세를 납부하였다. 그 당시 A 씨가 보유하고 있던 다른 재산은 많지 않아, A 씨와 B 씨는 건물을 미리 증여하면 상속 개시 시점에 과세되는 상속세보다 전체 세 부담이 줄어들 것이라고 판단하였기 때문이다. 이후 2027년 1월 1일 A 씨가 사망하였고, 사망 당시 A 씨 명의의 재산은 현금 1억 원뿐이었고 B 씨는 기한 내에 상속세를 신고하였다. 세무서는 상속세 및 증여세법 제13조 1항인 '피상속인이 상속 개시 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산은 상속 재산 가액에 가산하여 상속세 과세 가액으로 본다.'에 의거하여 A 씨 생전에 B 씨에게 증여된 건물을 상속 재산으로 합산해서 상속세를 부과하였다. B 씨는 상속세 및 증여세법 제13조 3항인 '상속세 과세 가액에 가산한 증여 재산에 대하여 이미 납부한 증여세가 있는 경우, 그 증여세 상당액을 상속세에서 공제한다.'는 규정을 근거로 이의를 신청하였다. 하지만 세무서는 제13조 1항과 3항을 함께 적용하면, 가산된 증여 재산에 대해 상속세를 부과하되 기납부한 증여세를 공제하는 것이 타당하다고 보았다. B 씨는 이의 신청이 기각되자 조세 심판원에 심판을 청구하였지만, 세무서의 손을 들어주는 판결을 받아 과세 처분이 최종 확정되었다. (단, 건물의 가치는 달라지지 않는다.)

〈보기〉상세 해설

1. 사건의 구조 정리

A 씨는 향후 **상속세** 부담을 줄이기 위해 생전에 30억 원 가치의 건물을 배우자 B 씨에게 **증여**하였다. **증여세**는 일정 금액까지 면제되고 **개별 증여 행위**를 기준으로 건별 부과되며, **상속세**는 전체 재산을 합쳐서 한 번에 부과되므로 상황에 따라 증여세가 상속세보다 더 적을 수 있다. 이후 A 씨가 사망하자 세무서는 상속세 및 증여세법 **제13조 1항**에 의거하여 건물을 상속 재산에 합산(현금 1억 + 건물 30억 = **31억 원**)하여 상속세를 부과하였고, B 씨는 **제13조 3항**을 근거로 기납부 증여세의 공제를 주장하며 이의를 신청하였다.

2. 선지별 분석

① **[적절]** A 씨가 생전에 건물을 무상으로 이전하려고 한 이유 - 더 적은 세금 부과

증여세는 일정 금액까지 면제되고 **건별**로 부과되며, 상속세는 전체 금액을 합쳐서 한 번에 부과되므로, 상황에 따라 증여세는 상속세보다 더 적을 수 있다. 따라서 A 씨가 생전에 건물을 **무상**으로 이전하려고 한 것은 상속으로 인한 재산의 이동보다 더 적은 **세금**이 부과되기 때문이라고 할 수 있다.

② **[적절]** B 씨의 기한 내 상속세 신고 → 31억 원에서 공제 후 세율 적용

세무서는 건물을 **상속 재산**으로 보았기 때문에 상속 재산을 **31억 원**으로 판단하였을 것이다. B 씨가 기한 내에 상속세를 **신고**하였으므로 31억 원에서 일정 금액을 **공제**한 후 세율을 적용하여 상속세를 부과하였을 것이다.

③ **[적절]** B 씨의 이의 제기 - 조세 열거주의에 의거한 권리 주장

B 씨는 건물의 명의 이전을 **증여**로 신고하고 **증여세**를 이미 납부했기 때문에, 상속세 및 증여세법 **제13조 3항**에 근거하여 납부한 부분은 상속세에서 **공제**해야 한다고 주장하고 있다. 이는 법률의 **문언**을 기준으로 해석한 것으로 **조세 열거주의**에 의한 주장이라고 할 수 있다.

④ **[적절]** 세무서의 상속세 과세 - 조세 열거주의에 따른 제13조 1항 적용

세무서가 B 씨에게 상속세를 과세한 근거는 상속세 및 증여세법 **제13조 1항**에 따른 것이다. 건물이 A 씨의 사망 전 **10년** 이내에 상속인 B 씨에게 증여된 재산에 해당한다고 본 것이며, 이는 법률의 **문언**을 기준으로 세금을 부과하는 **조세 열거주의**적 해석에 해당한다.

⑤ **[부적절 - 정답]** 조세 심판원이 제13조 3항을 조세 포괄주의적으로 해석 → 틀린 진술

〈보기〉에서 세무서는 상속세 및 증여세법 **제13조 1항**을 근거로 건물을 사망 전 10년 이내의 증여 재산에 포함하여 상속 재산으로 합산해서 과세하였고, 조세 심판원도 이 판단을 받아들였다. 상속세 및 증여세법 **제13조 3항**은 B 씨의 주장의 근거로 사용된 것이며, 조세 심판원이 이를 **조세 포괄주의**적으로 해석하였다고 볼 수 없다. 세무서와 조세 심판원 모두 법률의 **문언**을 기준으로 판단한 **조세 열거주의**적 해석에 해당한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 8] 핵심 개념 - 정답 버전

포인트 1. 조세 법률주의

조세 법률주의는 세금의 부과와 징수가 반드시 법률에 근거해야 한다는 원칙이다. 이는 정부의 과세 행위를 법적으로 제한하여 국민의 재정적 권리를 보호하고, 세금 부과와 공정성과 예측 가능성을 높이는 역할을 한다. 법에 명시되지 않은 세금을 부과하거나 법의 규정을 넘어서 세율이나 과세 기준을 자의적으로 변경하는 것은 원칙적으로 금지된다.

포인트 2. 조세 열거주의

조세 열거주의는 법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세하는 방식이다. 법조문에 규정되지 않은 새로운 형태의 경제 행위나 재산 이전이 발생하더라도 과세할 수 없다고 본다. 이는 납세자의 권리를 최대한 보장하는 데 초점을 맞춘 해석으로, 국가의 조세권 남용을 방지하고 정부 권한에 대한 법적 통제를 실현하는 수단이 된다.

포인트 3. 조세 포괄주의

조세 포괄주의는 법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여, 법에 명시되지 않은 유사한 성격의 거래나 행위에도 과세하는 방식이다. 경제 활동이 다양화되고 복잡해지는 현실에서 법률이 미처 규정하지 못한 영역에까지 과세 정의를 실현하는 것을 지향하며, 과세 회피의 가능성을 줄이고 조세 부담의 형평성을 확보하고자 한다.

포인트 4. 상속세

상속세는 사망한 사람의 재산이 상속인에게 이전될 때 부과되는 세금이다. 피상속인의 사망을 기준으로 상속 재산의 전체 가치를 산정한 후 일정 금액을 공제하고, 과세 표준에 따라 세율을 적용하여 계산된다. 상속세는 상속 재산 전체를 기준으로 가족 단위로 과세되며, 납세 의무는 원칙적으로 상속받은 자에게 있다.

포인트 5. 증여세

증여세는 생존해 있는 자가 자신의 재산을 타인에게 무상으로 이전할 때 부과되는 세금이다. 재산을 받는 사람을 기준으로 부과되며, 개별 증여 행위를 기준으로 증여가 이루어질 때마다 부과된다. 일정 기간 내 동일인에게서 받은 증여 재산은 합산하여 과세할 수 있으며, 이는 재산을 분산 증여하여 세 부담을 회피하려는 시도를 방지하기 위함이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 05강) '조세 법률주의, 상속세와 증여세'

[Part 9] 내용 구조 - 정답 버전

포인트 1. 조세 법률주의의 두 가지 해석 방식 (비교형)

항목	조세 열거주의	조세 포괄주의
정의	법률에 명시된 사항만을 엄격히 적용하여 과세	법조문의 문언뿐 아니라 입법 취지나 과세 목적 등을 종합적으로 고려하여 과세
초점	납세자의 권리 보장	과세 정의 실현
장점	국가의 조세권 남용 방지, 정부 권한에 대한 법적 통제	과세 회피 방지, 조세 부담 형평성 확보
한계	새로운 유형의 경제 행위에 대해 과세 공백 발생 가능	납세자의 권리를 침해할 우려

포인트 2. 상속세와 증여세 비교 (비교형)

항목	상속세	증여세
부과 시점	피상속인의 사망 시	생존해 있는 자가 재산을 무상으로 이전할 때
과세 기준	상속 재산 전체를 기준	개별 증여 행위를 기준
과세 단위	가족 단위로 과세	증여가 이루어질 때마다 부과
세율	과세 표준에 따라 10%~50%	과세 표준에 따라 10%~50%
비과세	기한 내 신고 시 일정 금액 공제	직계 존비속 5천만 원, 배우자 6억 원
납세 의무	원칙적으로 상속받은 자	일반적으로 재산을 받은 사람, 특별 시 증여자 가능
공통점	재산이 무상으로 이전될 때 부과 → 조세의 공평성과 부의 재분배 실현	(상속세와 동일)